

Cours

IS - Les aides fiscales

AIDES FISCALES

→ Instruments d'aide au développement économique local

Elles peuvent prendre plusieurs formes :

- Allègements fiscaux
- Réduction d'impôt
- Crédit d'impôt
- Exonération d'impôt

Règles générales



Il en existe une multitude
Tous les dispositifs ne se seront pas présentés ici

→ Seulement les plus fréquents



CRÉATION D'ENTREPRISES EN ZONE D'AIDE À FINALITÉ RÉGIONALE

Jeunes entreprises - ZAFR

ARTICLE 44 SEXIES CGI

- Concerne les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition
- Activité industrielle, commerciale ou artisanale
- Exonérées d'IR ou d'IS sur les bénéfices
 - ⇒ **Sauf sur les PV en cas de réévaluation des éléments d'actifs**

ARTICLE 44 SEXIES CGI

- **Activité BNC**

CONDITIONS

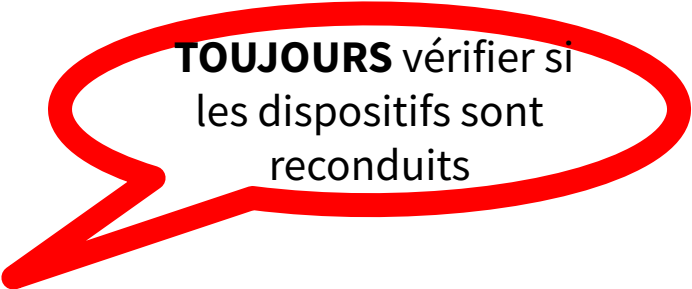
👉 Être à l'IS

👉 Avoir un effectif salarié en CDI ou en CDD de plus de 6 mois > 3 salariés tout au long de la période

ARTICLE 44 SEXIES CGI

- Pendant 2 ans à compter de leur création
- 3ème année : $\frac{1}{4}$ **du bénéfice est imposé**
- 4ème année : $\frac{1}{2}$ **du bénéfice est imposé**
- 5ème année : $\frac{3}{4}$ **du bénéfice est imposé**

ARTICLE 44 SEXIES CGI



TOUJOURS vérifier si
les dispositifs sont
reconduits

- Pour les entreprises créées entre le 01/01/2007 et le 31/12/2023
- Dans les zones à finalité régionale (**ZAFR**)
- Le siège social et l'ensemble de l'activité et les moyens d'exploitation doivent être situés dans cette zone
- Si plus de 15% de CA est réalisé en dehors de la zone
 **Les bénéfices sont imposés dans les conditions de droit commun**

ARTICLE 44 SEXIES CGI

- Activités bancaires, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, les entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997 sont **exclues** du dispositif
- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, restructuration ou extension d'activité préexistante ou de reprise d'activité sont **exclues** du dispositif
- Si la commune sort de la liste des communes classées, l'exonération reste applicable pour la durée restant à courir

ARTICLE 44 SEXIES CGI

- Le capital ne doit pas être détenu directement ou indirectement pour + 50% par d'autres sociétés
- L'aide obéit aux règles des minimis (*Règlement UE*)

“Les aides de minimis sont des aides d’État de faible montant concédées à des entreprises. Les pays de l’UE concernés ne doivent pas en notifier la Commission européenne. Le montant maximal est de 200 000 EUR par entreprise sur une période de trois ans.”



LES JEUNES **ENTREPRISES** **INNOVANTES**

**Les Geeks
des Chiffres.**

Jeunes entreprises innovantes (JEI)

ARTICLE 44 SEXIES-0 A CGI

JEI = Une entreprise réalisant des projets de recherche et de développement

**PME < 250 salariés
& soit
CA < 50 M€ sur 12 mois ou Total bilan < 43 M€**

- Entreprises créées depuis moins de 8 ans
- Avoir engagé des dépenses de recherche représentant au moins 15% des charges
- Elle doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, ayant un Master ou un doctorat depuis moins de 5 ans

Jeunes entreprises innovantes (JEI)

ARTICLE 44 SEXIES-0 A CGI

Le capital social de la JEI doit être détenu de manière continue à 50 % au moins :

- par des personnes physiques
- ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques
- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés...

Jeunes entreprises innovantes (JEI)

ARTICLE 44 SEXIES-0 A CGI

Le capital social de la JEI doit être détenu de manière continue à 50 % au moins :

- ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement
- ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales

ARTICLE 44 SEXIES-0 A CGI



- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, restructuration ou extension d'activité préexistante ou de reprise d'activité sont exclues du dispositif
- L'aide obéit aux règles des minimis
 - ➔ **200 000 € max sur 3 ans**

Jeunes entreprises innovantes (JEI)

ARTICLE 44 SEXIES-0 A CGI

- Exonération d'IR ou d'IS sur les 12 premiers mois bénéficiaires
- Ensuite, imposition sur la ½ des bénéfices sur une période de 12 mois max
- S'applique sur des exercices qui ne sont pas nécessairement consécutifs (jusqu'à la 8ème année)

Jeunes entreprises innovantes (JEI)

ARTICLE 44 SEXIES-0 A CGI

- Les dividendes et distributions de revenus d'entreprises à l'IR
- Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
- Les produits de créances et d'opérations financières



N'entrent pas dans l'assiette de l'exonération
Ils sont donc imposés dans les conditions de droit commun



ZONES FRANCHES **URBAINES -** **TERRITOIRES** **ENTREPRENEURS**

Les Geeks
des Chiffres.

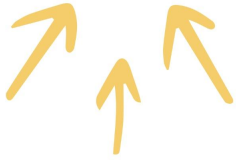
ARTICLE 44 OCTIES A CGI

- Exonération d'IR ou d'IS sur les bénéfices générés dans la zone
- Pour les activités créées entre le 01/01/2006 et le **31/12/2023**
- 5 ans d'exonération totale
- Puis imposition sur 40% du bénéfice sur une 1ère période de 12 mois
- Puis imposition sur 60% du bénéfice sur une 2ème période de 12 mois
- Puis imposition sur 80% du bénéfice sur une 3ème période de 12 mois

ARTICLE 44 OCTIES A CGI

Les bénéfices réalisés **HORS zone** ZFU-TE sont **exclus** de l'exonération

ARTICLE 44 OCTIES A CGI - CONDITIONS CUMULATIVES



Le capital et les droits de vote ne doivent pas être détenus :

- Directement ou indirectement
- à hauteur de 25 % ou plus
- par une entreprise
- ou conjointement par plusieurs entreprises (PME)

ARTICLE 44 OCTIES A CGI - CONDITIONS CUMULATIVES

Effectif salarié < 50 salariés
ET
CA annuel HT ou bénéfice < 10 M€

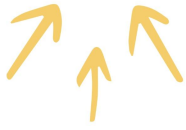
ARTICLE 44 OCTIES A CGI - CONDITIONS CUMULATIVES



Si franchissement de seuil d'effectif

→ **Perte du bénéfice de l'exonération**

ARTICLE 44 OCTIES A CGI - CONDITIONS CUMULATIVES



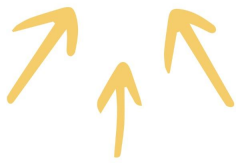
Activité des secteurs **exclus** du dispositif :

- de la construction automobile
- de la construction navale
- de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques
- de la sidérurgie
- des transports routiers de marchandises

ARTICLE 44 OCTIES A CGI - CONDITIONS CUMULATIVES

- Activité commerciale, industrielle, artisanale ou relevant des BNC pro
- Si reprise, concentration ou restructurations d'activités ayant déjà bénéficié de l'exonération
→ **Déduction de la durée déjà écoulée jusqu'à l'expiration des 5 ans**

ARTICLE 44 OCTIES A CGI - CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES :



Conditions à apprécier à la clôture de l'exercice ou à la fin de la période d'imposition

- Au moins 50% des salariés en CDI ou CDD de plus de 12 mois résident en quartier prioritaire ou en ZFU-TE
- **OU**
- Depuis sa création ou son implantation, au moins 50 % de salariés embauchés en CDI (ou en CDD d'au moins 12 mois) résident dans une ZFU-TE ou un QPV

ARTICLE 44 OCTIES A CGI - CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- Depuis le 01/01/2016, l'exonération est subordonnée à l'existence d'un contrat de ville au 01/01 de l'implantation
- L'exonération obéit aux règles des minimis
 **200 000 € max sur 3 ans**

Source : [Exonérations sur les bénéfices en zone franche urbaine-territoire entrepreneur \(ZFU-TE\)](#)

An aerial photograph of a rural landscape. In the center, there are several buildings with red roofs, each covered with a large array of solar panels. The surrounding area is filled with rows of green vineyards. A winding river or stream flows through the lower right portion of the image. The overall scene depicts a blend of traditional agriculture and modern renewable energy.

LES ZONES DE REVITALISATION RURALE

**Les Geeks
des Chiffres.**

ARTICLE 44 QUINDECIES :

- Concerne les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition
- Activité **Commerciale**, **Industrielle**, **Artisanale** ou **Libérale**
→ **CIAL**
- Exonérées d'IR ou d'IS sur les bénéfices
→ **Sauf sur les PV en cas de réévaluation des éléments d'actifs**

ARTICLE 44 QUINDECIES :

- Exonération pendant 5 ans
- 6ème année : $\frac{1}{4}$ **du bénéfice est imposé**
- 7ème année : $\frac{1}{2}$ **du bénéfice est imposé**
- 8ème année : $\frac{3}{4}$ **du bénéfice est imposé**

ARTICLE 44 QUINDECIES - CONDITIONS :

- Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation doivent être implantés en ZRR
- CA HT hors zone toléré = 25%
- Si CA HT hors ZRR > 25%
 **IR ou IS dans les conditions de droit commun**
- Effectif salarié < 11



Si franchissement de seuil d'effectif

→ **Perte du bénéfice de l'exonération**

ARTICLE 44 QUINDECIES - CONDITIONS :

- Activités bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime **exclues** du dispositif
- Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés
- L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes

ARTICLE 44 QUINDECIES - CONDITIONS :

- L'exonération ne s'applique pas en cas de reprise d'activités suite à un transfert d'une précédente activité exercée dans une zone aidée
 **ZFU-TE, ZAFR...**
- L'exonération obéit aux règles des minimis
- L'exonération se poursuit si la commune sort de la liste des communes éligibles, jusqu'à l'expiration de la durée restant à courir

LES AUTRES DISPOSITIFS



Il existe d'autres dispositifs non étudiés en détail ici comme :

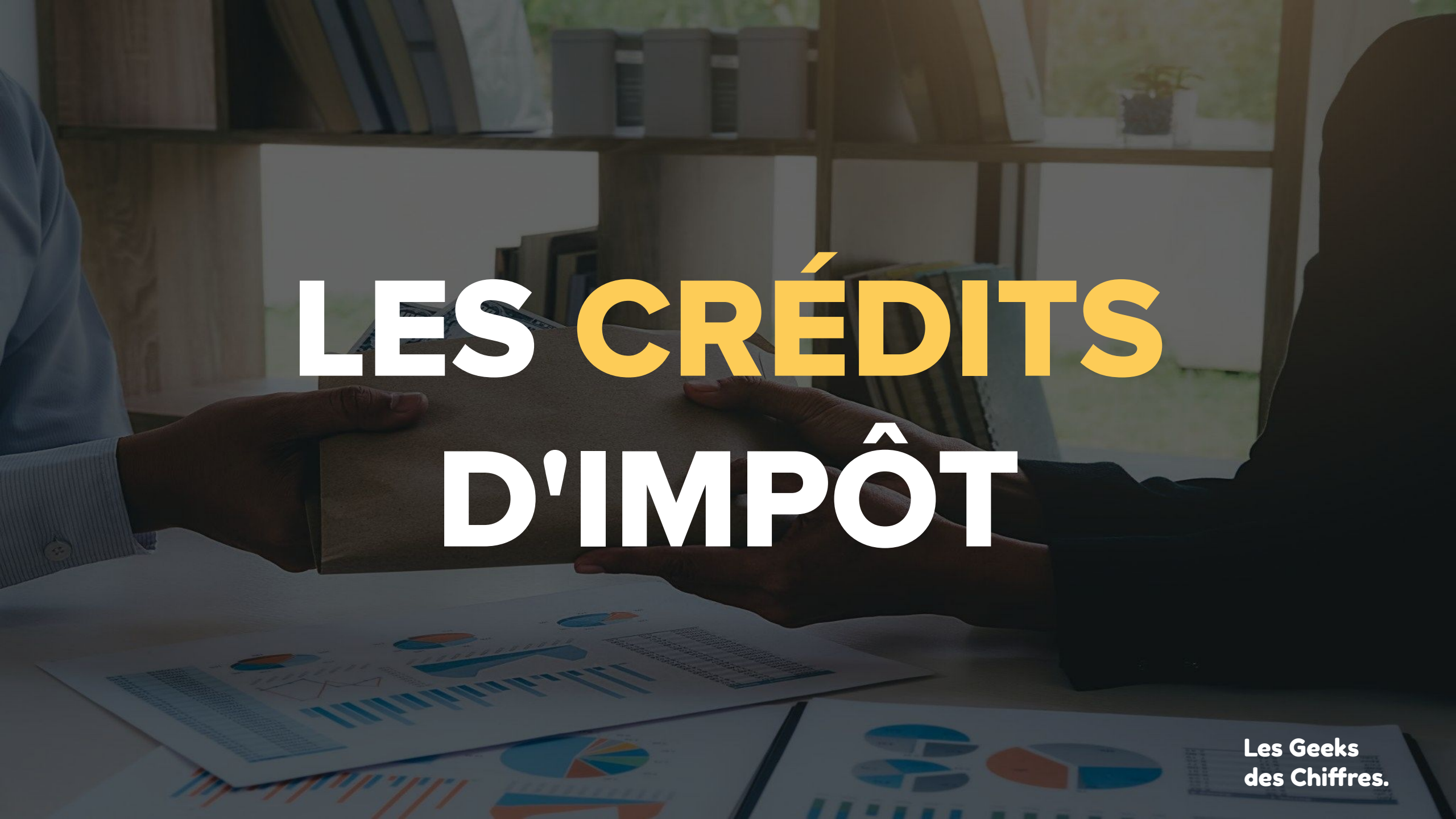
- Les BER : Bassins d'emploi à redynamiser : [Service-public.fr](https://www.service-public.fr)
- Des disposition en faveur de Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion
  **Article 44 quaterdecies**

Pour information

Il existe d'autres dispositifs non étudiés en détail ici comme :

- Les BUD : Bassins urbains à dynamiser : Service-public.fr
- Les ZDP : Zones de développement prioritaire

→ *Article 44 septdecies*



LES CRÉDITS D'IMPÔT

Le crédit d'impôt

RAPPEL :

→ Différence entre réduction d'impôt et crédit d'impôt

Non remboursée si
dépassement du montant
de l'impôt

Remboursé même en cas
de dépassement du
montant de l'impôt

Le crédit d'impôt recherche - CIR



Le crédit d'impôt recherche - CIR

Le CIR a pour objectif de **soutenir la R&D** dans les entreprises



- Activités industrielle, commerciale, artisanale et agricole, quel que soit leur statut juridique
- Entreprises à l'IS ou à l'IR en BIC au régime réel
 - ➔ **Normal ou simplifié**
- Si l'entreprise est exonérée de l'IS

➔ **Exclue du dispositif : Sauf la jeune entreprise innovante (JEI), l'entreprise créée pour la reprise d'une entreprise en difficulté et l'entreprise située en zone aidée...**

Le crédit d'impôt recherche - CIR



- **Les opérations de recherche doivent être localisées au sein de l'Espace économique européen (EEE)**

→ Sauf pour les dépenses de veille technologique et de défense des brevets

Le crédit d'impôt recherche - CIR

- **L'entreprise doit engager des dépenses de R&D limitativement énumérées par la loi :**
 - Dotations aux amortissements des biens et bâtiments affectées à la recherche
 - Dépenses de personnel concernant les chercheurs et techniciens de recherche
⇒ le salaire des jeunes docteurs est pris en compte pour le double de son montant pendant 2 ans après leur embauche en CDI
 - Rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d'une invention

Le crédit d'impôt recherche - CIR

DÉPENSES DE R&D - SUITE :

- ➔ Dépenses de fonctionnement, fixées forfaitairement à 75 % des dotations aux amortissements et 43 % des dépenses de personnel (**200 % pour les dépenses concernant les jeunes docteurs**)
- ➔ Dépenses de recherche confiées à des organismes agréés par le ministère de la recherche
Limitées à 3 fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt

Le crédit d'impôt recherche - CIR

DÉPENSES DE R&D - SUITE :

- Frais de brevets
- Dépenses de normalisation des produits de l'entreprise
- Dépenses de veille technologique
- Dépenses de nouvelles collections dans le secteur textile-habillement-cuir

Le crédit d'impôt recherche - CIR

Dépenses de R&D < 100 M €

Taux = 30 %

Dépenses de R&D > 100 M €

Taux = 5 %

Le crédit d'impôt recherche - CIR

- Le CIR peut être imputé sur l'IR ou l'IS ou sur la contribution additionnelle de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé ses dépenses
- Le surplus = **Créance sur l'Etat**
- Peut payer les impôts des 3 années suivantes

Le crédit d'impôt recherche - CIR

- Le surplus est remboursé
- Pour certaines entreprises (*en procédure collective, les JEI...*)
→ **Possibilité de demander le remboursement accéléré**

Le crédit d'impôt famille - CIF



Le crédit d'impôt famille - CIF

- Entreprise soumise à l'IR (***régime réel normal ou simplifié***) de plein droit ou sur option, ou selon le régime de la déclaration contrôlée
- Entreprise soumise à l'IS (***régime réel normal ou simplifié***) d'imposition, plein droit ou sur option
- Société civile professionnelle (SCP)
- Établissement public et associations, dès lors qu'ils sont soumis à l'IS

Le crédit d'impôt famille - CIF

→ **Dépenses pour la création et le fonctionnement d'établissement pour accueillir des enfants de moins de 3 ans**

Versements effectué pour l'accueil des enfants au sein d'établissements gérés par des organismes externes à l'entreprise

Le crédit d'impôt correspond à 50 % du montant des dépenses.

Le crédit d'impôt famille - CIF

- **Dépenses pour financer des services à la personne (CESU)**

→ Le crédit d'impôt correspond à 25 % du montant des dépenses

- **Dépenses qui concernent directement les salariés (Ex : formation d'un salarié en congé parental...)**

→ Le crédit d'impôt correspond à 10% du montant des dépenses.

Le crédit d'impôt famille - CIF



Montant total limité du CIF à 500.000 € par entreprise

Le crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise



**Les Geeks
des Chiffres.**

Le crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise

- **Pour les entreprises au régime réel (IR ou IS) y compris pour les entreprises exonérées**

➡ Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses de formation d'un dirigeant de l'entreprise :

- **Entrepreneur individuel**
- **Gérant de société**
- **Président**
- **Directeur général...**

- **Micro-entreprise **exclues** du dispositif**

Le crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise

CRÉDIT D'IMPÔT

= Nombre d'heures passées par le dirigeant en formation x Taux horaire du SMIC



Plafonné à 40 H par année civile



Les Geeks
des Chiffres.

YOU CAN DO IT !!!

La TO-DO

La To Do List

👉 Vérifiez si la commune dans laquelle vous résidez fait partie d'une des zones aidées (ZRR, ZFU-TE ...) 🏠

👉 **Pour chacun des dispositifs exposés, faire une fiche synthétique (taux, durée, conditions principales)** 📝

👉 **Faites le Quiz** 🎮

Merci d'avoir suivi ce cours.